

감사결과 처분요구서

- 정부 경영지침 준수 여부 감사 -

감사실

감사총괄부

작성자: 감사총괄부 차장 김진호 (☎ 0800-1213)

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 근거	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 근거

「공기업·준정부기관 감사 운영 규정」 제30조(경영지침 준수여부 보고)에 따르면 감사 또는 감사위원회는 경영지침 준수를 위한 효과적인 감사활동 수행을 요구받고 있으며, 경영지침 위반사항을 발견하는 경우 그 위반사항과 조치계획을 지체 없이 주무기관의 장(산업통상자원부장관) 및 기획재정부장관에게 보고하여야 한다.

2. 감사 대상

정부 경영지침 등을 관리·이행·집행하는 전 부서를 대상으로 하며 신설·개정된 지침을 중점으로 2023. 1. 1.부터 10. 31.까지 이루어진 업무 전반을 감사대상으로 한다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2023. 10. 23.부터 같은 해 10. 31.까지 해당분야 집행부서에서 체크리스트를 통해 자가진단을 실시하도록 한 후, 2023. 12. 13.부터 같은 해 12. 15.까지 감사요원 1명을 투입하여 본사를 실지감사하였고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2023. 12. 21. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부 □처	「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정내용을 반영하여 「인사관리규정」 개정	통보	-
2	●본부 ■처	「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정내용을 반영하여 「임원추천위원회운영규정」 개정	통보	-

2. 처분요구 세부명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정내용 반영

관 계 부 서 □처

내 용

가. 신설·개정 지침(「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」)

개정전	개정후
제29조(징계의 감경·가중) ③제1항의 규정에 따른 감경시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다. 1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자 2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄 3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매 4. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 5. 채용비위 6. 제26조제2항제4호에 해당하는 행위	제29조(징계의 감경·가중) ③제1항에도 불구하고 징계 사유가 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다. 1. 삭제 2. 삭제 3. 삭제 4. 삭제 5. 삭제 6. 삭제

나. 사규 반영 여부(「인사관리규정」)

제109조(징계양정) ②다음 각 호의 비위 및 부조리행위에 대하여는 징계양정을 엄

격하게 적용한다.

1. 금품 · 향응수수, 횡령 · 배임, 공금유용
2. 성폭력, 성희롱, 성매매
3. 채용비위
4. 악의적 · 반복적인 직장 내 괴롭힘 행위
5. 음주운전

제122조(징계의 감경 및 가중) ④제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다.

1. 제109조 제2항 제1호의 비위관련 사유로 징계처분을 받고 처분일로부터 5년이 넘지 아니한 경우
2. 제109조 제2항 각 호의 사유로 징계하는 경우

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제29조는 2022. 10. 17. 개정되었는데 개정의 주요 내용은 나열된 징계감경 불허 사유를 삭제하고 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조의 사유로 개정함으로써 감경불허 사유를 확장한 것이다.

「공무원 징계령 시행규칙」

제4조(징계의 감경) 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위
- 1의2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
4. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
5. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
6. 「공직자윤리법」 제8조의2제2항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
7. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정
- 7의2. 부작위 또는 직무태만(소극행정은 제외한다)
8. 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위
9. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐

하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우

10. 공무원 채용과 관련하여 청탁이나 강요 등 부당한 행위를 하거나 채용업무와 관련하여 비위행위를 한 경우

11. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁

12. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행

13. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위

14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

그런데 현 「인사관리규정」 제109조와 제122조는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정 전 규정을 기준으로 작성된 것으로 2022. 10. 17. 해당 지침이 개정과 함께 「인사관리규정」도 이에 맞춰 개정하여 징계감경 불허 사유를 확장하여야 한다.

조치할 사항 □처장은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정 내용을 반영하여 「인사관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정내용 반영
관 계 부 서 ■처
내 용

가. 신설·개정 지침(「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」)

개정전	개정후
<신설>	제34조(임원선임의 원칙) ②공기업·준정부기관은 장애인·지역인재·여성·청년 등이 임원 직위에 선임되는데 제도적, 사실적인 어려움이 없도록 하여야 하며, 임원 구성 시에 다양한 전문성이 조화될 수 있도록 노력하여야 한다.
<신설>	제36조(임원추천위원회의 구성) ③기관별 임원추천위원회는 임원 선임과 관련된 자격요건 등에 대하여 임명권자 또는 제청권자의 의견을 청취할 수 있다.
제36조(임원추천위원회의 구성) ③ 기관별 임원추천위원회는 임원추천이 필요할 때마다 새로 구성함을 원칙으로 한다. 다만, 해당 기관의 임원 직위 결원이 여러 명이고 그 결원발생 예정시기가 최초 결원발생 예정일로부터 3월 이내에 집중되는 경우에는 동일한 위원으로 임원추천위원회를 구성하여 운영할 수 있다.	제36조(임원추천위원회의 구성) ④ 기관별 임원추천위원회는 임원추천이 필요할 때마다 새로 구성함을 원칙으로 하며, <u>시행령 제24조의2(임원후보자의 재추천 요구)의 경우 임명권자 또는 임명제청권자는 이사회에 임원추천위원회를 새로 구성하도록 요청할 수 있다.</u> 다만, 해당 기관의 임원 직위 결원이 여러 명이고 그 결원발생 예정시기가 최초 결원발생 예정일로부터 3월 이내에 집중

	되는 경우에는 동일한 위원으로 임원추천위원회를 구성하여 운영할 수 있다.
제36조(임원추천위원회의 구성) ⑥ 임원추천위원회 위원은 해당기관의 특성을 반영하되, 성별·지역별로 균형있게 구성되도록 하여야 하고, 남성 또는 여성 위원의 비율이 위원 정수의 80%를 넘지 않도록 하여야 한다.	제36조(임원추천위원회의 구성) ⑦ 임원추천위원회 위원은 해당기관의 특성을 반영하되, 성별·지역· <u>연령</u> 등을 고려하여야 하고, 남성 또는 여성 위원의 비율이 위원 정수의 80%를 넘지 않도록 하여야 한다.
제42조(임원추천위원회의 후보자 추천) ④임원추천위원회가 공기업·준정부기관의 비상임이사를 추천하는 경우 기존 비상임이사와 성별, 지역 등이 적절한 균형을 이룰 수 있도록 고려하여야 한다.	제42조(임원추천위원회의 후보자 추천) ④임원추천위원회가 공기업·준정부기관의 비상임이사를 추천하는 경우 기존 비상임이사와 성별, 지역· <u>연령</u> 등이 적절한 균형을 이룰 수 있도록 고려하여야 한다.

나. 사규 반영 여부(「임원추천위원회운영규정」)

제4조(위원회 구성) ⑧위원회 위원은 회사의 특성을 반영하여 구성하되, 성별·지역별로 균형 있게 구성되도록 하여야 한다.
17조(후보자 추천) ③위원회가 회사의 비상임이사 후보자를 추천하는 경우 기존 비상임이사와 성별, 지역 등이 적절한 균형을 이룰 수 있도록 고려하여야 한다.
제5조(구성시기 및 존속기간) ① 위원회는 임원 추천이 필요할 때마다 지체 없이 새로 구성하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 임기만료가 예정된 임원의 후임자 선정을 위해 위원회를 구성하는 경우에는 해당 임원의 임기만료 2월 이전에 구성하여야 한다. ② 임원의 직위에 결원 또는 발생예정결원이 여러명이고 그 결원의 발생 또는 발생 예정시기가 최초 결원의 발생 또는 발생예정일로부터 3월 이내에 속하는 경우에는 동일한 위원으로 위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

위원회 구성과 임원후보자의 추천과 관련하여 2023. 4. 25. 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제36조와 제42조에 “연령”에 관한 부분이 추가 되었으므로 「임원추천위원회운영규정」 제4조와 제17조도 “연령”에 관한 내용을 포함하는 내용으로 개정하여야 한다.

그리고, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제34조와 제36조의 신설규정과 관련된 내용과 임원후보자의 재추천 요구와 관련된 내용은 현 「임원추천위원회

운영규정」에 없으므로 이를 반영하여 규정을 신설할 필요가 있다.

조치할 사항 ■처장은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 개정 내용을 반영하여 「임원추천위원회운영규정」을 개정하시기 바랍니다. (통보)